

과징금 부과기준(제35조제1항 관련)

수익액	과징금 산출기준
100만원 이하	수익액 $\times$ 0.5
100만원 초과 200만원 이하	50만원 + [(수익액 - 100만원) $\times$ 0.45]
200만원 초과 300만원 이하	100만원 + [(수익액 - 200만원) $\times$ 0.4]
300만원 초과 500만원 이하	150만원 + [(수익액 - 300만원) $\times$ 0.35]
500만원 초과 700만원 이하	250만원 + [(수익액 - 500만원) $\times$ 0.3]
700만원 초과 1천만원 이하	350만원 + [(수익액 - 700만원) $\times$ 0.25]
1천만원 초과 2천만원 이하	500만원 + [(수익액 - 1천만원) $\times$ 0.2]
2천만원 초과 5천만원 이하	1000만원 + [(수익액 - 2천만원) $\times$ 0.15]
5천만원 초과	2500만원 + [(수익액 - 5천만원) $\times$ 0.1]

비고

- "수익액"이란 어촌특화시설의 불법 점용·사용으로 해당 어촌특화시설 불법 점용·사용자에게 직접적으로 발생한 수익액으로서 해당 어촌특화시설을 임대하였을 경우 받을 수 있는 임대료로 산정한다. 이 경우 해당 어촌특화시설의 임대료는 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등이 평가한 금액을 말한다.
- 제1호에도 불구하고 수익액의 산정이 곤란할 때에는 다음 각 목의 비용을 합산한 금액을 수익액으로 보아 위 표를 적용한다.
 - 어촌특화시설의 불법 점용·사용으로 인하여 어촌특화시설관리자에게 발생한 손실: 해당 어촌특화시설을 목적 외의 목적으로 사용 승인하는 경우 징수할 수 있는 경비 상당액
 - 통상적인 어촌특화시설 관리비: 불법 점용·사용 중인 어촌특화시설의 기능유지에 소요되는 비용으로 해당 어촌특화시설의 규모 및 면적에 따라 안분(按分)한 금액
- 시장·군수·구청장은 어촌특화시설을 선의로 불법 점용·사용한 자에게 과징금 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 감경할 수 있다.